Santiago, diez de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a fojas 528, reclama don Rafael Vera Castillo, candidato a diputado por el Distrito N°5, Región de Coquimbo, en la elección de dieciséis de noviembre de dos mil veinticinco, contra la resolución N°G501, de siete de abril de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta general de ingresos y gastos electorales, mantuvo las observaciones N°20, N°27, N°28, N°29, N°30 y N°31, con gastos rechazados por $23.862.138, desestimó el reembolso solicitado y derivó los antecedentes a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral. El recurso se presentó por el sistema del Servicio Electoral el trece de abril de dos mil veintiséis, dentro de plazo (foja 573). Pide que se deje sin efecto el rechazo, se tengan por acreditados los gastos, se apruebe la cuenta, total o parcialmente, y se disponga el reembolso (foja 531);

2°) Que, la observación N°20 recae sobre la boleta de honorarios N°109 del administrador electoral, don Kevin Enrique Cortés Rodríguez, por $13.122.000, por la "prestación de servicios de brigadistas para la campaña", declarada en la cuenta de servicios del administrador electoral y emitida el uno de diciembre de dos mil veinticinco, aunque lleva impresa la fecha del quince de noviembre (fojas 117 y 274). El oficio reparó la fecha de emisión, posterior a la elección, y pidió un informe de actividades con fechas, respaldos y cotizaciones (foja 376). Al responder, el administrador electoral explicó que se trata de una "boleta única" por los pagos a cerca de veinte brigadistas que se negaron a emitir boletas de honorarios, práctica que atribuye a la recomendación verbal de una funcionaria del Servicio Electoral, y acompañó un informe, actas de conformidad firmadas por los brigadistas, copias de sus cédulas, cartolas de la cuenta electoral con las transferencias y una planilla con doce personas y los montos pagados a cada una, por $13.122.000 (fojas 429 a 449). El Servicio Electoral mantuvo la observación

y rechazó el gasto por la emisión extemporánea del documento y porque no se presentó la documentación tributaria de los brigadistas (considerando 6°, fojas 515 y 516);

3°) Que, la fecha de emisión de la boleta no es motivo para rechazar el gasto: se emitió dentro del plazo para presentar la cuenta, que venció el treinta de diciembre de dos mil veinticinco (artículo 47, inciso primero, de la Ley N°19.884; Rol N°187-2026). El gasto, por su parte, está acreditado en su existencia, su monto, su destino y su período: las cartolas de la cuenta bancaria electoral registran las transferencias hechas entre septiembre y noviembre a cada uno de los brigadistas; doce de ellos firmaron actas de conformidad, con copia de su cédula de identidad, en que declaran las labores realizadas y el monto recibido; la planilla del administrador electoral suma exactamente los $13.122.000 de la boleta, y la cuenta registra a esas personas como brigadistas pagados en el formulario de brigadistas y voluntarios (fojas 344, 345 y 430 a 449). Son pagos a personas que prestaron servicios a la candidatura, gastos de la letra d) del artículo 2, hechos con dinero de la cuenta electoral.

Lo que falta es el documento tributario de cada prestador: en vez de las boletas de honorarios de los brigadistas, que se negaron a emitirlas, la cuenta rindió una boleta del administrador electoral por el total, lo que la candidatura explicó desde su respuesta al oficio (foja 429). Esa forma de documentar el gasto no se ajusta al artículo 37, letra b), de la Ley N°19.884, y la negativa de los prestadores no exime del deber de obtener sus boletas (Rol N°1.675-2025). Pero el respaldo documental sirve para comprobar la efectividad y el destino del gasto (Rol N°1.370-2025), y aquí ambos constan por otros medios verificables y contemporáneos a los pagos, que el Servicio Electoral no objetó. Por eso, la observación se levanta en cuanto al rechazo del gasto, con la constancia de que los pagos a los brigadistas no se documentaron con las boletas de honorarios de cada prestador. El gasto, pagado y no solicitado en reembolso

(foja 360), no es reembolsable;

4°) Que, las observaciones N°27 y N°28 recaen sobre las facturas N°2977, por $4.293.200, por treinta mil diarios de propaganda y la creación de la imagen de campaña, pagada, y N°2978, por $3.486.938, por bolsas, banderas, imantados, poleras, telas y volantes, pendiente de pago y solicitada en reembolso, ambas de Comercial José Luis Huerta Saavedra E.I.R.L. y emitidas el cuatro de diciembre de dos mil veinticinco (fojas 118, 307, 309 y 360). El oficio sólo reparó la fecha de emisión (foja 379); la candidatura respondió que el material se imprimió, entregó y usó durante la campaña y que el proveedor facturó tarde, con un informe del trabajo y fotografías del material en uso (fojas 457 a 463). El Servicio Electoral mantuvo las observaciones y rechazó los gastos porque la ejecución del servicio en el período no desvirtúa la emisión tardía del documento (considerando 6°, fojas 516 y 517);

5°) Que, las facturas se emitieron antes del vencimiento del plazo de rendición; por lo tanto, su fecha no es motivo para rechazar los gastos (artículo 47, inciso primero; Roles N°1.831 y N°1.837-2025 y N°187-2026), y el Servicio Electoral no discute que la propaganda se confeccionó y se usó en la campaña, ni rechazó los gastos por otra razón. Por eso, estas observaciones se levantan;

6°) Que, la observación N°29 recae sobre la factura exenta N°800 de don Óscar Segundo Fernández Arancibia, de cinco de diciembre de dos mil veinticinco, a crédito, por $2.560.000, por dieciséis "servicios de traslado durante la campaña", declarada como arriendo de vehículos para el traslado de personal de apoyo y solicitada en reembolso (fojas 119 y 310). El oficio pidió justificar la omisión del informe del artículo 44 bis de la Ley N°19.884 y remitir el contrato suscrito entre las partes y el comprobante de pago (foja 379). La respuesta se limitó a afirmar que el servicio de transporte de la delegación de campaña se prestó en el período y que el proveedor demoró en facturar (foja 464); no acompañó contrato, informe, detalle de los traslados ni

comprobante alguno, y ante este Tribunal sólo volvió a acompañar la factura (foja 537). El Servicio Electoral mantuvo la observación y rechazó el gasto por la omisión del informe previo, y recordó que pidió el contrato y el comprobante y que el administrador electoral debe llevar una contabilidad respaldada (considerando 7°, foja 517). Al respecto, se debe tener presente que el administrador electoral debe acreditar los gastos con la documentación correspondiente (artículo 37, letra b), y que una factura a crédito no prueba por sí sola la prestación del servicio. Los respaldos de la cuenta y la solicitud de reembolso contienen, además, otra factura del mismo proveedor, la N°796, de la misma fecha, por el mismo servicio y monto, con una glosa distinta —"traslado dirigentes y adultos mayores mes de octubre y noviembre, ida y regreso"—, sin constancia de su anulación (fojas 96 y 360). No acreditado el servicio, no cabe examinar si el gasto correspondía a la letra e) del artículo 2 y quedaba fuera del informe previo (Roles N°1.540-2025 y N°180 y N°207-2026). Por eso, la observación se mantiene;

7°) Que, las observaciones N°30 y N°31 recaen sobre las boletas de honorarios N°159 de don Eleazar Antonio Garviso Gálvez, por $100.000, por asesoría periodística, y N°7 de don Cristian Alberto Rojas Pastén, por $300.000, por registros audiovisuales de la campaña, emitidas el cuatro y el ocho de diciembre de dos mil veinticinco (fojas 119, 313 y 314). El oficio reparó la fecha de emisión y pidió informes de actividades con fechas, respaldos, firmas y valor de mercado (fojas 380 y 381). La candidatura acompañó, por cada prestador, una declaración y un informe con las actividades realizadas entre el nueve de octubre y el dieciséis de noviembre, por fecha y localidad, las horas trabajadas y la tarifa, y capturas de las publicaciones (fojas 465 a 469). El Servicio Electoral mantuvo las observaciones y rechazó los gastos sólo por la emisión tardía de las boletas, sin reparo a los informes (considerando 6°, fojas 516 y 517). Las boletas se emitieron dentro del plazo de rendición, y los antecedentes que el oficio pidió se acompañaron. Por eso, estas

observaciones se levantan; y

8°) Que, levantadas las observaciones N°27, N°28, N°30 y N°31, y la N°20 en cuanto al rechazo del gasto, el gasto rechazado queda en $2.560.000, el 5,5% de los $46.166.405 declarados, y no alcanza el veinte por ciento que este Tribunal ha considerado para estimar configurada una omisión grave en los términos del artículo 50 de la Ley N°19.884 (Roles N°1.667 y N°1.725-2025); por lo tanto, el rechazo de la cuenta se deja sin efecto y la cuenta queda aprobada con la observación N°29 y con la constancia señalada en el considerando 3°. Aprobada la cuenta, el Servicio Electoral debe determinar el reembolso de los documentos pendientes de pago solicitados en ella, en lo que corresponda y hasta el máximo legal (artículo 17), sin incluir la boleta de honorarios N°109, que está pagada, ni la factura de transporte, cuyo gasto se mantiene rechazado. En cuanto a la derivación de los antecedentes a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral, ésta no constituye una sanción y subsiste respecto de la forma en que se pagaron y documentaron los servicios de los brigadistas; la existencia de una eventual infracción se determina en el procedimiento respectivo, en el que la candidatura puede hacer valer sus alegaciones.

Por estas consideraciones, ***se acoge parcialmente la reclamación*** deducida, sólo en cuanto se levantan las observaciones N°27, N°28, N°30 y N°31, se levanta la observación N°20 en cuanto al rechazo del gasto, con la constancia señalada en el considerando 3°, se deja sin efecto el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales, que queda aprobada con observaciones, y se ordena al Servicio Electoral determinar el reembolso en lo que corresponda, hasta el máximo legal; y se la rechaza en lo demás.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°204-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 10/11/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 10/11/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 10/11/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°204-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 10/11/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 10 de noviembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 10/11/2026

CE270111-453C-4426-81F2-B146D13C1B04

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.